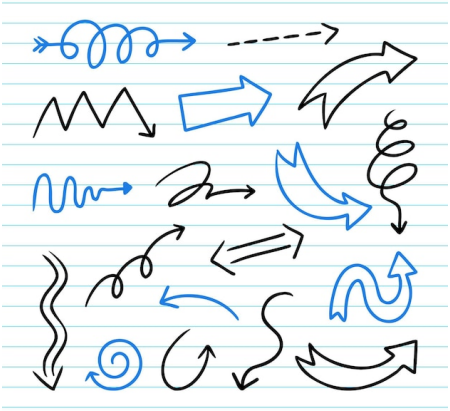


TEMA 43

(parte II).



ESQUEMA DEL TEMA

LEGISLACIÓN ESTATAL Y AUTONÓMICA SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO.

ASPECTOS LEGALES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

NORMATIVA INTERNACIONAL

NACIONES UNIDAS.

. Declaración Universal de los DD.HH. 1.948. Derecho a la igualdad sin discriminación por razón de sexo.

. Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 1.979. Art. 1, concepto de discriminación contra la mujer.

. III Conferencia Mundial, Nairobi. 1.985. Introduce el maltrato como forma de discriminación.

. IV Conferencia Mundial, Beijing. 1.995. Amplia la definición de violencia.

CONSEJO DE EUROPA.

. Convenio de Estambul, 2.011. Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica → las 6 "pes": política, prevención, protección, persecución, prestaciones y partenariado.

UNIÓN EUROPEA.

. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Art. 23, igualdad entre mujeres y hombres como valor fundamental de la UE.

. Múltiples **Resoluciones** relacionadas con las agresiones a las mujeres, la pornografía, la trata de personas …

. **Programas Daphne**. Prevención de la violencia contra NNA y mujeres.

. Cooperación judicial y penal, acuerdos sobre normas mínimas relacionadas con la definición de infracciones y sanciones …

NORMATIVA ESTATAL

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.

. Art. 9.2. Promover las condiciones para garantizar la libertad e igualdad de los individuos y los grupos.

. Art 14. Igualdad ante la ley. Se prohíbe cualquier discriminación por sexo.

. Art. 15. Derecho a la vida, a la integridad física y moral.

LEY ORGÁNICA 1/2.004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

TÍTULO PRELIMINAR.

Objeto.	Entiende la violencia como manifestación de la discriminación, la desigualdad … por parte de hombres que hayan sido cónyuges o hayan tenido relaciones de afectividad. . La **finalidad** de la Ley es prevenir, sancionar y erradicar la violencia y prestar asistencia a la mujer y a sus hijos menores. . VG: todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.
Fines.	. Sensibilización ciudadana (→ ámbito educativo, SS.SS., sanitario, publicitario y mediático); Derechos de las mujeres víctimas de VG.; Refuerzo de los SS.SS. de información, atención, emergencia, apoyo y recuperación integral / coordinación a nivel municipal y autonómico; Derechos en el ámbito laboral y funcionarial; Derechos económicos de las víctimas de VG; Sistema integral de tutela institucional …

TÍTULO I. MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN.

Plan Nacional de sensibilización y prevención de la violencia de género → Campañas de información y sensibilización.

Ámbito educativo.	. Principios y valores del sistema educativo → respeto de los derechos y libertades fundamentales y la igualdad entre mujeres y hombres / prevención y resolución pacífica de los conflictos en todos los niveles educativos. . Escolarización inmediata en casos de VG, . Fomento de la igualdad / eliminación de estereotipos. . Formación inicial y permanente del profesorado / Participación en los Consejos Escolares / Actuación de la inspección educativa.
Publicidad y medios de comunicación.	. Es **publicidad ilícita** la que utiliza imágenes vejatorias o discriminatorias de la mujer. . MCS → erradicación de conductas discriminatorias / objetividad y especial cuidado en las informaciones relativas a la VG.
Ámbito sanitario.	. Sensibilización y formación → detección precoz de la VG / sensibilización y formación continuada del personal sanitario / inclusión en los ámbitos curriculares / Prevención e intervención integral en el ámbito sanitario en VG.

TÍTULO II. DERECHOS DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VG.

Derecho a la información, asistencia social integral y asistencia jurídica gratuita.

Se garantizan los derechos a todas las mujeres víctimas de VG -con independencia de su origen, religión o cualquier circunstancias personal o social-.

Información.	. Derecho a la plena información y asesoramiento adecuado (especialmente a las mujeres con discapacidad o mujeres con más dificultades por circunstancias personales o sociales).
Asistencia social integral.	. Derecho a SS.SS. de atención, emergencia, apoyo, acogida y recuperación integral / desarrollados por las CC.AA. y las Corporaciones Locales / Principios: atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional. . Atención multidisciplinar: información / atención psicológica / apoyo social / Seguimiento de las reclamaciones / apoyo educativo a la unidad familiar / formación preventiva en igualdad y habilidades de resolución de conflictos / apoyo a la formación e inserción laboral. - Actuación coordinada con Cuerpos de Seguridad, Juzgados de Violencia, servicios sanitarios y jurídicos ... - Derecho a la asistencia integral de los menores que estén bajo el cuidado de la persona agredida.
Asistencia jurídica gratuita.	. Asesoramiento jurídico gratuito, defensa y representación gratuitas por abogado y procurador / Formación específica de los abogados / Designación urgente de procurador / Las víctimas de VG pueden personarse como acusación particular.

Derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social.

. Derecho a la reducción/reordenación del tiempo de trabajo, movilidad geográfica, cambio de centro, suspensión y extinción del contrato laboral (situación legal de desempleo).

. Programa específico de empleo para mujeres víctimas de VG.

. Acreditación de las situaciones de VG:

- Sentencia condenatoria / orden de protección / medidas cautelares / informe del M. Fiscal.
- Informe de los SS.SS. / servicios especializados / servicios de acogida de VG

Derechos de las funcionarias públicas.

. Derecho a la reducción/reordenación del tiempo de trabajo, movilidad geográfica, excedencia.

Derechos económicos.

. Ayuda económica de pago único si carecen de rentas superiores al 75% del SMI.

. Prioridad en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores.

TÍTULO III. TUTELA INSTITUCIONAL.

. Delegación Especial de Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer. Formulación, impulso, coordinación de las políticas públicas de VG,

. Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Asesoramiento, evaluación, colaboración institucional … en materia de VG.

. **Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.** Unidades especializadas en prevención de VG y control de la ejecución de las medidas judiciales / Colaboración con las Policías Locales.

. Planes de colaboración. Ordenación de las actuaciones en prevención, asistencia y persecución de la VG / Especial atención a mujeres pertenecientes a minorías, en situación de exclusión social o con discapacidad.

LEY 27/2.003, DE 31 DE JULIO, REGULADORA DE LA ORDEN DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

Instrumento legislativo de respuesta integral a la VG unificando medidas cautelares penales y medidas de protección en el ámbito civil / Procedimientos judiciales rápidos y sencillos ante los Juzgados de Instrucción (ahora en los Juzgados de Violencia).

1.- Primeras diligencias: recogida de pruebas, custodia del delincuente …

2.- SI hay indicios de delito de los que resulte una situación objetiva de riesgo para la víctima, el Juez de Instrucción dicta orden de protección.

3.- La orden puede ser acordada de oficio o a instancia de la víctima.

4.- Se puede solicitar en el Juzgado, al M. Fiscal, en comisaría, en oficinas de atención a la víctima, en SS.SS. … y se debe remitir inmediatamente al Juez competente.

5.- El Juez convocará en audiencia urgente a la víctima, al solicitante y, en su caso, al agresor. Tb al M. Fiscal. La audiencia debe celebrarse en un plazo máximo de 72 horas.

6.- La orden supone un estatuto integral de protección con medidas cautelares penales y civiles (si existen hijos menores o incapaces -tienen una vigencia temporal de 30 días-) y medidas de asistencia y protección social. Es notificada a las partes.

7.- Implica el deber de informar permanentemente a la víctima sobre la situación procesal del imputado, la vigencia de las medidas cautelares, la situación penitenciaria del agresor …

OTRAS LEYES.

. L.O. 1/2.015 de modificación del Código Penal. Se incorpora la variable de género como agravante y se introducen nuevos tipos penales.

. Ley 4/2.015, del Estatuto de la Víctima del Delito. Amplia el catálogo de derechos de las víctimas, permite la valoración de las víctimas para evitar su victimización secundaria, visibiliza a los menores …

. Ley 15/2.015, de Jurisdicción Voluntaria. Requisitos para el matrimonio, indignidad sucesoria …

. L.O. 8/2.015 y Ley 26/2.015, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia. Reconoce a los hijos de mujeres víctimas de VG como víctimas de VG → amplía su atención y protección, incluye los menores víctimas de trata …

. Ley 1/2.021, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de VG. Asegura, tras el estado de alarma, la prestación de los servicios de VG como servicios esenciales.

NORMATIVA AUTONÓMICA

LEY 5/2.005, DE 20 DE DICIEMBRE, INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

Título preliminar.

Objeto.	Prevenir y combatir la VG en sus diferentes causas, formas y manifestaciones / Garantizar la asistencia y protección de las víctimas con medidas de carácter integral.
Ámbito de aplicación.	Todas las manifestaciones de VG -como expresión de la discriminación y la desigualdad-: toda agresión física o psíquica o sobre los menores y personas dependientes de la mujer → agresiones físicas o psíquicas (por cónyuge o similar -en el caso de personas con discapacidad incluye hombres del entorno familiar o institucional-) / agresiones y abusos sexuales / mutilación genital / inducción a la prostitución / acoso sexual laboral / detenciones ilegales / tráfico con fines de explotación sexual.

TÍTULO I, MEDIDAS FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

Medidas de sensibilización frente a la VG.

Eliminación de los estereotipos y erradicación de pautas de conducta sexistas → Medidas de sensibilización en el ámbito publicitario y en los MCS.

Medidas de prevención frente a la VG.

. Detección de situaciones de riesgo. A través de los SS.SS., sanitarios o educativos → Comunicación a los Puntos Municipales del Observatorio Regional de VG → remisión urgente de los informes sanitarios de lesiones (físicas o psíquicas) al Juzgado de Guardia y a la Fiscalía.

. Prevención en el ámbito educativo. Integración en los currículos educativos de la igualdad / Formación permanente del profesorado / elaboración de materiales específicos sobre VG / Atención sobre los contenidos de los materiales y libros de texto / formación específica en materia de igualdad.

. Prevención en el ámbito laboral. Medidas específicas de prevención de la VG en el ámbito laboral / Sesiones de información y formación e implantación de estructuras de apoyo y ayuda a las mujeres.

. Formación del personal sanitario, docente, de SS.SS. En el ámbito sanitario, reconocimiento de situaciones de VG / sensibilización y formación de los equipos psicosociales / Plan de formación permanente del profesorado / formación a representantes empresariales y sindicales.

. Programas de investigación. Desarrollo y difusión pública de estudios e investigaciones.

. Estadísticas de ámbito autonómico. Estudios y análisis específicos sobre VG e igualdad.

. Coordinación con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Convenios de colaboración con las Policías Locales.

Medidas de asistencia integral y protección a las víctimas de violencia.

. Medidas de asistencia integral: información y orientación / atención a la salud física y mental / Atención a necesidades económicas, laborales, jurídicas, educativas ... / Atención al acogimiento temporal (manutención, alojamiento, accesibilidad y seguridad) / Seguridad a la víctima.

- Se pueden beneficiar también los menores bajo la patria potestad, guarda o tutela o personas en dependencia que se encuentren al cuidado de la mujer.

. Principios de la intervención especializada: asistencia integral / efectividad / Perspectiva de género / Integración.

. Dispositivos de acogida temporal.

Centros de emergencia.	. Alojamiento seguro e inmediato / manutención / Apoyo en la toma de decisiones. - Tiempo máximo: 2 meses.
Centros de acogida.	. Alojamiento seguro, manutención … para la recuperación de las víctimas → tratamiento integral: psicológico, educativo, socio-laboral y jurídico. - Tiempo máximo: 12 meses.
Pisos tutelados.	. Alojamiento y seguimiento psicosocial tras finalizar en el Centro de Acogida para favorecer la autonomía personal. - Tiempo máximo: 18 meses.

(Se requiere título habilitante para acceder a estos recursos / Especial atención a mujeres en redes de tráfico de personas con fines de explotación sexual).

. Acceso a la vivienda pública.

. Ayudas económicas (la ayuda de pago único establecida en la L.O. 1/2.004) / Creación de un Fondo de Emergencia.

. Atención psicológica y social. Atención integral y especializada a través de la red de Centros:

Puntos Municipales del ORVG.	Servicios básicos en el ámbito municipal → información, orientación, derivación y apoyo psicosocial individual y colectivo.
Unidad Psicosocial.	Atención emocional (individual y colectiva) a mujeres e hijos.
Red de Centros para Mujeres.	Programas de intervención con mujeres.
Recursos especializados.	Pertenecientes a la Consejería de Sanidad.

Otras medidas:

En el ámbito educativo.	Escolarización inmediata de los menores por cambio de residencia.
En el ámbito sanitario.	Establecimiento de criterios mínimos de tratamiento sanitario en VG / Pautas uniformes de actuación y atención a las víctimas. / Principio de protección y exposición a situaciones de riesgo.
En el ámbito laboral y de empleo.	Programa específico de empleo para mejora de la empleabilidad y apoyo a la inserción o reinserción laboral.
Personal de la CM.	Prioridad (empleadas públicas funcionarias, laborales y estatutarias) en medidas de traslado, baja o adaptación de la jornada laboral.
Sistemas especiales de protección.	A través de la Consejería de Justicia e Interior → sistemas especiales de protección para mujeres en situación de riesgo.

Información y orientación jurídica.	Información y asesoramiento jurídico inmediato y especializado son necesidad de aportar ningún tipo de acreditación.
Derecho a la asistencia jurídica gratuita.	Acreditación de recursos insuficientes → Derecho a la representación gratuitas por abogado y procurador.
Atención a mujeres víctimas de agresiones sexuales.	Recursos especializados → intervención integral en la recuperación psicosocial y apoyo jurídico a mujeres víctimas de agresiones sexuales.
Confidencialidad de las medidas adoptadas.	Respeto al derecho a la intimidad de las mujeres y de sus familiares o personas que convivan con ellas.
Acción popular.	La CM ejercerá la acción popular en los procedimientos penales por causa de muerte, lesiones graves o mu

Título habilitante.

Con denuncia.	. Sentencia condenatoria por VG (aunque no esa firme). . Resolución judicial. . Orden de protección o medida cautelar vigente. . Informe del M. Fiscal. . Atestado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Sin denuncia.	. Resolución administrativa por acoso sexual o acoso por razón de sexo. . Informe técnico elaborado por SS.SS. y servicios municipales de atención a VG. **Estos documentos son vinculantes para la DG de la Mujer y suponen el acceso inmediato al título habilitante.** . Informes técnicos motivados elaborados por personal sanitario, educativo, de salud mental … **La DG debe valorarlos en el plazo de 1 mes.**

TÍTULO II. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y TUTELA INSTITUCIONAL.

Principios y coordinación.	Coordinación / Descentralización y desconcentración / Homogeneidad de las prestaciones / Igualdad de trato y prestaciones / Suficiencia financiera y medios institucionales / Eficacia y agilidad en la prestación de los servicios / Cooperación con autoridades judiciales, M. Fiscal y Cuerpos de Seguridad / Calidad. . **Coordinación con las entidades locales** → Información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales.
Tutela institucional.	**. Observatorio Regional para la VG.** Órgano integrador de las políticas de VG. **. Órgano unipersonal.** Dirección General en la Consejería de mujer → prevención y sensibilización en VG y asistencia integral a las víctimas.

Sistema autonómico de asistencia.	. Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional de la VG. • Unidades de la Adm. Local → acciones preventivas y de sensibilización / información, orientación, derivación y acompañamiento. . Red de Centros y Servicios para Mujeres de la CM. Se presta asistencia tb a los hijos menores y personas dependientes.